

조문별 제·개정 이유서

◇ 행정규칙명 : 중소기업협동조합 설립인가 및 운영지침

◇ 제 · 개정 이유

- 「중소기업협동조합법」에 따라 법령에서 정하는 협동조합 설립인가 및 휴면조합 지정절차 등 필요한 기준을 마련하고,
- 기존 「중소기업협동조합 설립인가 및 운영지침」(중소벤처기업부 훈령 제18호, '17.8.29.)은 재검토기한 경과로 효력이 정지되어,
- 협동조합 설립인가 및 운영지침 내용은 권한행사를 지시하는 훈령 보다는 일반인들에게 알리는 고시로 제정하고자 함

◇ 주요내용

가. 목적(안 §1)

- 법령에서 위임된 사항과 그 시행에 필요한 사항을 규정하는 지침의 목적을 규정

나. 적용범위(안 §2)

- 이 지침이 조합의 설립인가 및 휴면조합 지정절차에 관한 사항에 대해 적용됨을 규정

다. 종류(안 §3)

- 설립인가 및 휴면조합 지정절차에 관하여 이 지침에 적용받는 조합은 '협동조합, 사업협동조합, 협동조합연합회, 중소기업중앙회'로 하도록 규정

라. 사전지도(안 §4)

- 원활한 조합의 설립·운영을 위해 조합을 설립하려는 자에게 사전지도를 할 수 있도록 정함

마. 설립인가 검토사항(안 §5)

- 조합 설립인가 시 주무관청이 검토하여야할 사항*에 대해 정하고, 검토를 위해 필요한 자료를 요구할 수 있는 근거를 규정

* ①조합의 영위업종 및 업무구역, ②조합원 자격 여부, ③조합원의 출자에 관한 사항, ④조합의 종류별 최저 출자금 및 최저발기인 수, ⑤창립총회 공고 및 설립인가 신청 시기의 적정성, ⑥정관 기재사항, ⑦임원의 결격사유, ⑧조합의 설립목적 및 사업계획 타당성에 관한 중소기업중앙회장 등의 의견, ⑨조합의 명칭 및 사업계획 등의 적정성

바. 설립인가 절차(안 §6, 안 §7)

- 설립인가 신청에 필요한 절차를 규정
- 설립인가 등의 신청 방법에 대해 규정

사. 휴면여부 조사(안 §8)

- 주무관청이 신고 또는 직권에 의해 조합의 휴면 여부를 조사할 수 있는 요건*들에 대해 규정

* ①고유목적사업을 1년 이상 미수행, ②총회 2년 이상 연속하여 미개최, ③설립당시 최저 발기인수 과반수 미만으로 1년 이상 경과 ④회장·이사장 또는 상근이사의 6개월 이상 공석, ⑤소재지 불분명, ⑥자기자본 전액 잠식 후 1년 경과, ⑦기타 활동여부에 대한 조사가 필요하다고 인정되는 경우

아. 현장실태 조사(안 §9)

- 현장조사 실시 근거, 조사절차 및 방법에 관한 사항을 규정

자. 휴면지정(안 §10, 안 §11)

- 법령에서 정하는 휴면조합 지정 요건 이외에 조사를 거부하거나

소재지가 불분명하여 조사가 불가능할 경우 휴면조합으로 지정할 수 있도록 규정

- 조사거부 또는 소재지 불분명에도 설립 1년 미만 조합의 경우 휴면조합으로 지정하지 않도록 규정
- 휴면여부 조사 결과, 법 위반사항이 있을 경우 법령에 따라 행정명령을 할 수 있도록 규정

차. 휴면지정절차(안 §12)

- 휴면조합 지정 사실에 대해 해당 조합에 통보하고 관보에 게재하도록 규정

카. 통지 및 관보게재 내용(안 §13)

- 휴면조합임을 통지하고 관보에 게재할 때 포함되어야 할 내용*을 정함

* ①1년간 활동재개 신청이 없을 경우 해산명령, ②중앙회 의결권·선거권 행사불가

타. 활동재개 신청(안 §14)

- 조합이 활동재개를 신청하고, 주무관청이 활동재개 사실 확인 및 휴면지정 해제하는 방법에 대해 규정

파. 해산명령(안 §15)

- 휴면조합 지정 이후 1년 이내에 활동재개 신청이 없거나 활동재개 신청 이후 1년간 활동재개가 없다고 인정되는 경우 해산을 명령하도록 규정

하. 재검토 기한(안 §16)

- 고시 제정 후의 법령이나 현실여건의 변화 등을 반영하기 위한 재검토 기한을 3년으로 설정